

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3608/2556

สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ อ้างว่าคำชี้ขาดไม่เป็นไปตามประเพณีการค้า และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน แต่เนื้อหาคำร้องเป็นเรื่องโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของอนุญาตตุลาการ จึงเป็นการโต้เถียงการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีของอนุญาตตุลาการ หาเป็นปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ จึงไม่ต้องด้วย พ.ร.บ.อนุญาตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 37/2554 หมายเลขแดงที่ 152/2554

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้น คดีพอวินิจฉัยได้ จึงสั่งให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่าย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ อ้างว่า การยอมรับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ผู้ร้องนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีระเบียบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2551 ข้อ 29 ว่า คู่พิพาทฝ่ายใดกล่าวอ้างข้ออ้างใด ต้องเป็นฝ่ายมีหน้าที่นำสืบให้ประจักษ์ตามข้ออ้างของตน และอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้ร้องมีแต่ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม) โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่น จึงมีคำชี้ขาดให้ยกคำเสนอข้อพิพาท ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดโดยอ้างว่า คำชี้ขาดไม่เป็นไปตามประเพณีการค้า และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีต่อประชาชน แต่เนื้อหาคำร้องเป็นเรื่องโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของอนุญาโตตุลาการ ให้ยกคำร้อง การที่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์อ้างเหตุในทำนองยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบ จึงเป็นการโต้เถียงการใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยคดีของอนุญาโตตุลาการ หาเป็นปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ อุทธรณ์ของผู้ร้องจึงไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณา

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

(นพพร โพธิ์รังสิยากร-ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายกิตติพงษ์ ว่องเมทีน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2129/2555

๒
ต้น

หมายเหตุ